

Jak złożyć skargę na brak dostępności archi- tektonicznej lub informa- cyjno-komunikacyjnej

PORADNIK



Stowarzyszenie Aktywności
Obywatelskiej Bona Fides

 **BONA FIDES**
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

Spis treści

Wstęp	3
Krok 1: Złóż wniosek o zapewnienie dostępności	4
Krok 2: Poczekaj na reakcję podmiotu publicznego	5
Krok 3: Złóż skargę do Prezesa PFRON	5
Krok 4: Czekaj na decyzję Prezesa PFRON	6
Zakończenie	7

Wstęp

Dostępność instytucji publicznych to nie przywilej, lecz prawo – szczególnie dla osób ze szczególnymi potrzebami. Jeżeli napotykasz bariery w poruszaniu się po budynkach publicznych lub w komunikacji z urzędami, masz możliwość domagania się zmian. Poniżej znajdziesz prosty przewodnik krok po kroku, jak skutecznie upomnieć się o swoje prawa.

Krok 1: Złóż wniosek o zapewnienie dostępności

Zanim wniesiesz skargę, musisz złożyć **wniosek o zapewnienie dostępności** do właściwego podmiotu publicznego.

Kto może złożyć wniosek?

- Osoba ze szczególnymi potrzebami (to pojęcie obejmuje nie tylko osoby z niepełnościami, ale też np. kobiety w ciąży, osoby starsze, czy tymczasowo niepełnosprawne – np. ze złamaną nogą),
- Jej przedstawiciel ustawowy.

Co powinien zawierać wniosek?

1. Dane kontaktowe wnioskodawcy,
2. Opis bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność,
3. Sposób kontaktu z wnioskodawcą,
4. Preferowany sposób zapewnienia dostępności (jeśli dotyczy).

Jak złożyć wniosek?

- Samodzielnie napisany lub pobrany ze strony: dostepnosc.pfron.org.pl,
- Złożony osobiście, pocztą, [ePUAP](https://ePUAP.gov.pl), portalem gov.pl lub zwykłym mailem,
- Często dostępny także bezpośrednio na stronie instytucji.

Krok 2: Poczekaj na reakcję podmiotu publicznego

Podmiot publiczny ma obowiązek odpowiedzieć w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

Może:

- **Zrealizować wniosek** w terminie – problem rozwiązany.
- **Poinformować o przyczynach opóźnienia** i podać nowy termin (maksymalnie do 2 miesięcy).
- **Poinformować o braku możliwości realizacji wniosku**, ale musi wskazać uzasadnienie i zaproponować **dostęp alternatywny**.

Krok 3: Złóż skargę do Prezesa PFRON

Jeżeli po upływie terminu (14 dni lub przedłużonego) wniosek nie zostanie zrealizowany, możesz wnieść **skargę na brak dostępności**.

Gdzie i kiedy złożyć skargę?

Do Prezesa Zarządu **PFRON**,

W ciągu **30 dni** od:

- upływu 14-dniowego lub przedłużonego terminu, lub
- otrzymania pisma o odmowie zapewnienia dostępności.

Jak złożyć skargę?

- Osobiście w oddziale PFRON,
- Przez [ePUAP](#),
- Poprzez portal [gov.pl](#).

Co musi zawierać skarga?

- Kopię uprzednio złożonego wniosku,
- Dane kontaktowe,
- Opis bariery,
- Preferowany sposób zapewnienia dostępności (jeśli dotyczy).

Krok 4: Czekaj na decyzję Prezesa PFRON

Prezes Zarządu PFRON rozpatruje skargę:

- **W ciągu miesiąca,**
- W sprawach bardziej złożonych – do **2 miesięcy**.

Jeśli sprawa się opóźnia, urząd musi poinformować o przyczynach i nowym terminie.

W razie zwłoki można złożyć **ponaglenie**.

Możliwe decyzje Prezesa PFRON:

1. Nakaz zapewnienia dostępności – decyzja wskazuje sposób i termin realizacji (minimum 30 dni, a przy skomplikowanych sprawach – 60 dni).

2. Odmowa nakazania dostępności – gdy podmiot publiczny udowodni, że:

- występują uzasadnione przeszkody techniczne lub prawne,
- zastosował dostęp alternatywny,
- lub skarga była bezzasadna.

Uwaga: decyzja Prezesa PFRON jest **ostateczna** – nie można się od niej odwołać.

Zakończenie

Dostępność nie jest luksusem – to Twoje prawo. Jeżeli napotykasz przeszkody w dostępie do usług publicznych, nie wahaj się działać. Cała procedura – od wniosku, przez skargę, aż po decyzję – została zaprojektowana z myślą o ułatwieniu codziennego funkcjonowania osobom ze szczególnymi potrzebami. Korzystaj ze swoich praw i wspieraj zmianę na rzecz bardziej dostępnego społeczeństwa.

Poradnik zrealizowano w ramach zadania „Transport zbiorowy w województwie śląskim dostępny dla osób z niepełnosprawnościami” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO.